

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
8405/2540

นาง อรุณี วงศ์รัตนพงศ์
ร้อยเอก สุพนธ์ ชัยวิมล กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 157

ป.พ.พ. มาตรา 1387, มาตรา 1390

ป.วิ.อ. มาตรา 46

ป.วิ.พ. มาตรา 55

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286 มาตรา ข้อ 30

จำเลยที่ 1 และที่ 2 จัดสรรที่ดินโดยมีเจตนาจะจัดให้ที่ดินโฉนดเลขที่ 6534 เป็นถนนอันเป็นสาธารณูปโภคจึงเป็นการจัดสรรที่ดินตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286 มาแต่ต้น ที่ดินโฉนดเลขที่ 6534 ก่อนมีการรังวัดเพื่อรวมและแบ่งแยก โฉนดจึงเป็นถนนที่เป็นทางภาระจำยอมตามประกาศ ของคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าว ข้อ 30 เมื่อการรวมกรรมสิทธิ์ และการแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดดังกล่าวมีผลทำให้ เนื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 6534 ส่วนที่เป็นถนนอยู่เดิมขาดหายไป เป็นการทำให้ภาระ จำยอมเปลี่ยนแปลงไปและเป็นการ กระทบถึงสิทธิของโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของสามย ทรัพย์โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องขอให้เพิกถอนการรวมที่ดินโฉนดเลขที่ 6534 เข้ากับ ที่ดินแปลงอื่น และขอให้เพิกถอนการแบ่งแยกที่ดินโฉนดเลขที่ 6534 เฉพาะส่วนที่ นำมารวมกับที่ดินแปลงย่อย 7 แปลง และกลายเป็นที่ดินแปลงใหม่โฉนดเลขที่ 106708 ได้ ในคดีส่วนอาญา โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสองในคดีนี้ว่าร่วมกับจำเลยที่ 3 ใน คดีดังกล่าวสนับสนุนจำเลยอื่นในคดีนั้นอีก 6 คน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

โดยมิชอบขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ประเด็นที่จะต้อง
วินิจฉัยในคดีนั้นจึงมีว่า จำเลยทั้งสองได้รวมกับจำเลยที่ 3 ในคดีดังกล่าวสนับสนุน
ให้จำเลยอื่นกระทำความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 หรือไม่ ข้อ
เท็จจริง ที่นำไปสู่การวินิจฉัยว่าที่ดินโฉนดเลขที่ 6534 ที่เป็นถนน เป็นทางภาร
จำยอมหรือไม่นั้นจึงไม่ใช่ประเด็นโดยตรง ในคดีดังกล่าว การพิพาทคดีนี้ซึ่งเป็น
คดีแพ่งไม่จำต้อง ถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคดีดังกล่าว ตาม ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 46

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันเพิกถอนหรือยกเลิกการรวมที่ดิน
โฉนดเลขที่ 106708 ถึง 106714 กับที่ดินโฉนดเลขที่ 6534 และการแบ่งแยกที่ดิน
โฉนดเลขที่ 6534 ออกเป็นที่ดินโฉนดเลขที่ 106708 เสีย และให้จำเลยทั้งสามร่วม
กันแก้ไขสารบัญชทางทะเบียนของที่ดินทั้ง 8 โฉนด ดังกล่าวให้คงสภาพเดิมเหมือน
ก่อนการรวมโฉนดและแบ่งแยกโฉนดในนามเดิม หากจำเลยทั้งสามไม่ยอมปฏิบัติ
ตาม ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสาม ห้ามจำเลยที่ 1
และที่ 2 แบ่งแยกที่ดินโฉนดเลขที่ 6534 เนื้อที่ดิน 3 งาน 58 ตารางวาอันเป็นทรัพย์สิน
การจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรรของโครงการ 2 ศรีอัมพรดูเพลกซ์ ให้จำเลย
ที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันรื้อถอนศาลพระภูมิ 2 หลัง กระจกด้านไม้ก่อด้วยอิฐและซุ้ม
ประตูทางเข้าออกอาคารชุด "เบซเล่อร์คอนโดมิเนียม" ซึ่งก่อสร้างอยู่บนที่ดินโฉนด
เลขที่ 6534 กับรั้วอิฐบล็อกตลอดจนบรรดาสิ่งปลูกสร้างที่ขวางกั้นอยู่ทางด้านทิศ
เหนือของที่ดินโฉนดเลขที่ 106715 ของโจทก์และปรับปรุงแก้ไขกลับคืนสู่สภาพเดิม
ด้วยค่าใช้จ่ายของจำเลยหากจำเลยไม่ยอมปฏิบัติตามก็ขอให้โจทก์เป็นผู้ทำการรื้อ
ถอนแทนโดยค่าใช้จ่ายของจำเลยทั้งสาม

จำเลยทั้งสามให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนการรวมที่ดินโฉนดเลขที่ 6534 ซึ่งเป็นถนนสาธารณูปโภคของที่ดินจัดสรรโครงการ 2 ศรีอัมพรดูเพลกซ์เข้ากับที่ดินโฉนดเลขที่ 106708 ถึง 106714 ของจำเลยที่ 1 และที่ 2 และเพิกถอนการแบ่งแยกที่ดินโฉนดเลขที่ 6534 เฉพาะส่วนที่นำมารวมกับที่ดินแปลงย่อย 7 แปลงดังกล่าวข้างต้นซึ่งกลายเป็นที่ดินแปลงใหม่โฉนดเลขที่ 106708 นั้นเสีย และให้จำเลยทั้งสามร่วมกันดำเนินการแก้ไขสารบัญญัตินทางทะเบียนของที่ดินโฉนดเลขที่ 6534 ให้กลับมาคงสภาพเดิมและมีเนื้อที่เท่าเดิมก่อนการรวมและแบ่งแยก หากจำเลยทั้งสามไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสามให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันรื้อถอนศาลพระภูมิ 2 หลังกระถางต้นไม้ก่อด้วยอิฐ ชุ่มประตู่ทางเข้าออกอาคารชุด"แบชเลอร์ คอนโดมิเนียม" และสิ่งปลูกสร้างอื่นใดซึ่งอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ 6534 ในส่วนที่เป็นถนน กับให้รื้อถอนรั้วอิฐบล็อกและสิ่งขวางกั้นทางด้านทิศเหนือของที่ดินโฉนดเลขที่ 106715 ของโจทก์และทำพื้นที่ดังกล่าวกลับสู่สภาพเดิมโดยค่าใช้จ่ายของจำเลยที่ 1 และที่ 2 คำขออื่นให้ยก

จำเลยที่ 1 และที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นฟังได้ว่าเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2523 โจทก์ซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 106715 และ 106716 จากจำเลยที่ 1 และที่ 2 และเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2524 โจทก์ซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 106717 และ 106718 จากจำเลยที่ 1 และที่ 2 ที่ดินโฉนดเลขที่ 106715 ของโจทก์ติดกับที่ดินโฉนดเลขที่

6534 ของจำเลยที่ 1 และที่ 2 และที่ดินโฉนดเลขที่ 106708 ของจำเลยที่ 1 ที่ดินโฉนดเลขที่ 6534 มีเนื้อที่ 3 งาน 58 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ดินส่วนที่เป็นถนนตามแผ่นโฆษณาเอกสารหมาย จ.8 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2524 จำเลยที่ 1 และที่ 2 ยื่นคำร้องขอรวมโฉนดและแบ่งแยกในนามเดิม คือรวมที่ดินโฉนดเลขที่ 6534 เข้ากับที่ดินโฉนดเลขที่ 106708 ถึง 106714 รวม 8 แปลง แล้วแบ่งออกเป็น 2 แปลง ในนามเดิม วันที่ 14 ถึง 16 กันยายน 2524 พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ 3 ได้ออกไปทำการรังวัดตามคำขอของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ต่อมาวันที่ 23 ธันวาคม 2524 พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ 3 ได้ออกโฉนดฉบับใหม่ซึ่งรวมเนื้อที่ดินทั้ง 8 แปลงดังกล่าวเข้าด้วยกันเป็นที่ดินโฉนดเลขที่ 6534 มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 1 ไร่ 70 ตารางวา วันที่ 11 มกราคม 2525 ได้แบ่งแยกที่ดินจากโฉนดเลขที่ 6534 ออกไป 1 งาน 42 ตารางวา โดยออกเป็นโฉนดเลขที่ 106708 ส่วนที่ดินโฉนดเลขที่ 6534 คงเหลือเนื้อที่ 3 งาน 28 ตารางวา ซึ่งมีเนื้อที่น้อยกว่าโฉนดเลขที่ 6534 เดิมก่อนที่จะมีการรวมและแบ่งแยกโฉนด จำนวน 30 ตารางวา ในระหว่างการรวมโฉนดและแบ่งแยกตามคำขอของจำเลยที่ 1 และที่ 2 อยู่ นั้น จำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้ยื่นคำขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดินต่อคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2524 และในปี 2525 จำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้ใช้ที่ดินโฉนดเลขที่ 106708 ใหม่ปลูกสร้างอาคาร 4 ชั้นแล้วจดทะเบียนเป็นอาคารชุดชื่อ แบชเลอร์ คอนโดมิเนียมสร้างศาลพระภูมิ ชุ่มประตู่ และยกระดับถนนคล้ายกับทางเข้าออกอาคารชุดดังกล่าว ต่อมาวันที่ 13 มีนาคม 2528 คณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินได้มีมติอนุมัติให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ทำการจัดสรรที่ดินได้ตามขอ

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า การที่จำเลยที่ 1 และที่ 2 ขอรวมและแบ่งแยกโฉนดที่ดิน และพนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ 3 ดำเนินการรังวัด รวมและแบ่งแยกโฉนดที่ดินตามฟ้องเป็นการกระทำที่ไม่ชอบเพราะที่ดินโฉนดเลขที่ 6534 ตกอยู่ในการจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรรตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่

286 เรื่องควบคุมการจัดสรรที่ดิน จำเลยทั้งสามจะทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงถนนอันเป็นสาธารณูปโภคหรือให้ประโยชน์แห่งการจำยอมลดลงไปไม่ได้จำเลยที่ 1 และที่ 2 จึงไม่มีสิทธิจะขอรวมและแบ่งแยกโฉนด และพนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ 3 ก็ไม่มีสิทธิที่จะดำเนินการรวมและแบ่งแยกโฉนดตามขอหรือไม่ เห็นว่า ตามแผนโฆษณาการจัดสรรที่ดินโครงการ 2 ศรีอัมพรดูเพลกซ์ เอกสารหมาย จ.8 ของจำเลยที่ 1 ที่ 2 มีรูปแผนผังที่ดินที่จัดสรรปรากฏชัดเจนว่า ที่ดินโฉนดเลขที่ 6534 มีเนื้อที่ 3 งาน 58 ตารางวา เป็นที่ดินส่วนที่เป็นถนน ต่อมาจำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้ยื่นคำขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดินต่อคณะกรรมการควบคุมการจัดสรร เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2524 และต่อมาถึงได้รับอนุญาตให้จัดสรร ซึ่งเป็นการแสดงออกโดยปริยายแล้วว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 จัดสรรที่ดินโดยมีเจตนาจะจัดให้ที่ดินโฉนดเลขที่ 6534 เป็นถนนอันเป็นสาธารณูปโภคจึงเป็นการจัดสรรที่ดินตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286 มาแต่ต้น ฉะนั้น ที่ดินโฉนดเลขที่ 6534 ก่อนมีการรังวัดเพื่อรวมและแบ่งแยกโฉนดจึงเป็นถนนที่เป็นทางการจำยอม ตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าว ข้อ 30 เมื่อการรวมกรรมสิทธิ์และการแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดดังกล่าวมีผลทำให้เนื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 6534 ส่วนที่เป็นถนนอยู่เดิมขาดหายไป จึงเป็นการทำให้การจำยอมเปลี่ยนแปลงไปและเป็นการกระทบถึงสิทธิของโจทก์ ซึ่งเป็นเจ้าของสามยทรัพย์ โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องขอให้เพิกถอนการรวมที่ดินโฉนดเลขที่ 6534 เข้ากับที่ดินโฉนดเลขที่ 106708 ถึง 106714 และขอให้เพิกถอนการแบ่งแยกที่ดินโฉนดเลขที่ 6534 เฉพาะส่วนที่นำมารวมกับที่ดินแปลงย่อย 7 แปลง และกลายเป็นที่ดินแปลงใหม่โฉนดเลขที่ 106708 ได้ ส่วนคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3644/2536 นั้น ปรากฏว่าในคดีดังกล่าวโจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสองในคดีนี้ว่าร่วมกับจำเลยที่ 3 ในคดีดังกล่าวสนับสนุนจำเลยอื่นในคดีนั้นอีก 6 คน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยในคดีนั้นจึงมีว่า จำเลยทั้งสองได้ร่วมกับจำเลยที่ 3 ในคดีดังกล่าวสนับสนุนให้จำเลยอื่น

กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 หรือไม่ ข้อเท็จจริงที่นำไปสู่การวินิจฉัยว่าที่ดินโฉนดเลขที่ 6534 ที่เป็นถนนเป็นทางการจำยอมหรือไม่นั้น จึงไม่ใช่ประเด็นโดยตรงในคดีดังกล่าว การพิพาทคดีนี้ซึ่งเป็นคดีแพ่งไม่จำเป็นต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคดีดังกล่าวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 46

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(สถิตย์ ไพเราะ-ม.ล.เฉลิมชัย เกษมสันต์-จุมพล ณ สงขลา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ